EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - DIAS TÓFOLLI

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RELATOR DA ADI 5624 E ADPF 520 - RICARDO LEWANDOWSKI

DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA À ADI 5624 E ADPF 520

A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO RAMO FINANCEIRO - CONTRAF, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ n. 07-847-291/0001-05, sediada à Líbero Badaró, n. 158, 1º andar, Centro, São Paulo, CEP 01.008.000, representada por sua ilustre presidenta, vem, por meio de seus procuradores que a esta subscrevem, ajuizar, com fundamento nos artigos 103, IX, 102, I, a) da Constituição Federal de 1988, a presente

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

(COM PEDIDO DE LIMINAR)

Em face do **PRESIDENTE DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**, que expediu o Decreto nº 8945/2016, ao qual se aponta a inconstitucionalidade dos artigos 27, §3º e 72, parágrafo único, em relação à Caixa Econômica Federal, por violação aos arts 48, incs IX e XIII e 84 da Constituição Federal, e sancionou a Lei 13.303/2016, inconstitucional no que tange à regulação de autarquias voltadas ao sistema financeiro do Brasil por força do art. 192 da Constituição Federal; **PRESIDENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA GERAL DA CEF)**, que aprovou alteração no Estatuto Social da Empresa Pública com base no Decreto que ora se requer a Declaração de Inconstitucionalidade; e **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito

privado, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, lotes 3 e 4, em Brasília-DF, CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04 sediada no Palácio do Planalto, pelos motivos que passa a expor.

I - BREVE SÍNTESE DOS FATOS

No dia 19 de janeiro de 2018, a Assembleia Geral da Caixa Econômica Federal, alicerçada no decreto n. 8.945/2016, que visa regulamentar a Lei da Estatais – Lei 13.303/2016, deliberou pela aprovação de um novo Estatuto para a empresa pública Caixa Econômica Federal.

Entretanto, inobservando o Decreto-Lei n. 759/69, acabou por inserir matéria colidente a este diploma legal, de clara e manifesta hierarquia superior, como será exposto nos parágrafos que seguem.

Dessa forma, uma vez que o novel Estatuto da CEF, há pouco aprovado, está eivado de vício desde o seu nascedouro, impossível considerá-lo em condição de vigência, sendo que todos os atos administrativos realizados com base nele são nulos por natureza e essência.

Nesta esteira, segundo leciona o artigo 9º do Decreto-Lei 759/69, documento normativo este que institui a entidade financeira Caixa Econômica Federal e que está pleno estado de vigência, imprescindível que haja Decreto Presidencial para a aprovação dos Estatutos daquela Empresa Pública.

O que ocorre, é que o Decreto 8.945/2016, editado para regulamentar a Lei 13.303/2016, criou, no art. 72, as Assembleias Gerais das entidades, e, no Parágrafo Único, conferiu poderes para a aprovação de alterações nos estatutos das Estatais.

Contudo, no que tange à Caixa Econômica Federal, considerando que o Decreto – Lei que a regulamenta foi recepcionado pela Constituição como Lei Complementar, nos termos do artigo 192 da Constituição Federal, já existe norma hierarquicamente superior tratando do tema, sobretudo, com a exigência de que

os Estatutos da CEF sejam aprovados por Decreto editado pelo Presidente da República.

Por óbvio, qualquer alteração estatutária a ser promovida na Caixa Econômica Federal deve preencher os requisitos formais estabelecidos pelo Decreto – Lei 759/69, sendo inaplicável o decreto n. 8.945/2016 àquela instituição financeira, visto que não se admite revogação tácita de Lei Federal em detrimento de Decreto Presidencial.

Ademais, a Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) é silente no que diz respeito à aprovação de estatutos das Empresas do Estado. Além disso, no rol de revogações, estampado no artigo 96, não há nenhuma menção a qualquer dispositivo previsto no Decreto-Lei 759/69.

Com isso, incontroversa a aplicabilidade dos termos previstos no art. 9 do Decreto-Lei 759/69, Diploma legal que institui a Caixa Econômica Federal, prevendo a aprovação de estatutos por Decreto Presidencial, na forma do art. 84, IV da Constituição Federal.

Conclui-se, pelo exposto, que os gestores estão conferindo à Caixa Econômica Federal tratamento de S/A, o que não guarda pertinência com nosso ordenamento jurídico, uma vez, que, como Empresa Pública, deve se nortear pelos princípios administrativos estampados no art. 37 da Constituição Federal.

A edição do Decreto 8.945/2016, mais precisamente o Parágrafo Único do art. 72, ou não levou em consideração que uma das Estatais, diga-se, Caixa Econômica Federal, possui regramento próprio, ou, tentou se desvencilhar da necessidade legal de aprovação do Congresso Nacional para alteração de Leis.

O presente estudo já foi submetido à apreciação jurisdicional dessa Egrégia Corte Constitucional, por meio de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, quando o Excelentíssimo Ministro Relator negou seguimento à Ação Constitucional com base no princípio da subsidiariedade, mencionando ser a Ação Direta de Inconstitucionalidade a via adequada para propositura desta demanda.

Vejamos:

> (...)
> Com efeito, verifico que, de acordo com o pedido de mérito expressamente formulado na peça inicial, a arguente busca que seja declarada inconstitucional a aplicação do art. 27, § 3°, do Decreto 8.945/2016 à CEF, bem como a aplicação da Lei 13.303/2016 às instituições financeiras de caráter público, diplomas legais federais editados já sob a égide da ordem constitucional vigente.
>
> **Trata-se, portanto, de atos normativos que, no controle concentrado de constitucionalidade, devem ser, necessariamente, objeto de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade.**
>
> (...)
> Isso posto, com base no art. 4°, § 1°, da Lei 9.882/1999, e no art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento a esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, ficando prejudicado, por conseguinte, o exame do pedido de liminar.

Tal controvérsia passará a ser elaborada com maior grau de detalhamento.

II - DO CABIMENTO

Foram contemplados na Constituição brasileira de 1988 quatro mecanismos de controle concentrado-abstrato de constitucionalidade, sendo um deles, a Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Objetivo geral da Ação Direta de Inconstitucionalidade é impedir que norma contrária à Constituição permaneça no ordenamento jurídico, comprometendo a regularidade do sistema normativo, por violar a supremacia constitucional.

Procura-se, dessa forma, assegurar que a norma constitucional seja imposta, inclusive em relação aos poderes estatais. A aplicação de atos normativos inconstitucionais, que costumam ter grande repercussão social, gera danos de difícil reparação, sendo recomendada sua eliminação célere e definitiva.

Além de preservar a supremacia constitucional, a Ação Direta de

Inconstitucionalidade, tal como as demais ações do controle concentrado de constitucionalidade, objetiva preservar a segurança jurídica, impedindo que surjam decisões discrepantes sobre a constitucionalidade.

A Ação Direta de Inconstitucionalidade é regulamentada pela Lei 9.868/99 e possui fundamento na alínea a), inciso I, artigo 102 da Constituição Federal de 1988, e deve ser ajuizada perante o STF contra leis ou atos normativos federais ou estaduais que contrariem a Constituição Federal.

Nesse ponto, os fatos narrados indicam que os preceitos constitucionais estampados nos arts. 48, IX e XIII e 84, IV, ambos da Constituição Federal, restaram violados:

> "Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União"
>
> IX - **organização administrativa**, judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e dos Territórios e organização judiciária e do Ministério Público do Distrito Federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 69, de 2012) (Produção de efeito)
>
> XIII - matéria financeira, cambial e monetária, **instituições financeiras** e suas operações;
>
> "Art. 84, IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução."

Não há dúvidas de que os atos aqui questionados são insuscetíveis de emenda por quaisquer outros meios hábeis a esgotar a lesividade, havendo possibilidade de danos irreparáveis a um número indeterminado de pessoas caso o Estatuto inválido permaneça em vigor.

A ADI pode ser ajuizada por quaisquer dos legitimados do art. 103 da CF, dentre os quais constam, no inciso IX, as Confederações Sindicais, cuja legitimidade está amarrada por uma restrição temática, segundo jurisprudência dessa Corte.

Pois bem, a matéria aqui tratada guarda pertinência com a Confederação que está a invocar o controle concentrado, eis que a Caixa Econômica Federal é uma das maiores instituições financeiras do Brasil, sendo o terceiro maior banco do país, empregando boa parte dos representados pela entidade de classe que figura como autora desta ADI.

Assim, qualquer vício apto a atingir o regular funcionamento da Caixa Econômica Federal interessa criticamente à classe e à Confederação que a representa.

Por fim, é preciso que o parâmetro de controle seja a Constituição Federal. Isso também se verifica, pois o Decreto Presidencial 8.945/2016, ao pretender revogar uma Lei federal, descumpre regras de competência legislativa insculpidas na Carta Magna. No caso, conforme dicção do artigo 84, IV da Constituição Federal, os decretos expedidos pela Presidência da República devem voltar-se à "fiel execução das leis", não podendo, por consequências lógicas, se incompatibilizar com estas.

De outro giro, acresce que a Lei das Estatais, bem como o decreto mencionado, descumprem o art. 192 da Constituição Federal ao pretenderem regular o sistema financeiro nacional, alcançando a Caixa Econômica Federal em suas disposições.

III - DOS ATOS NORMATIVOS ATACADOS PELA PRESENTE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

III.a) Da Inapicabilidade do Decreto nº 8.945/2016 em Detrimento do Decreto-Lei 759/69

Como se esboçou no capítulo anterior, em primeira análise, a presente demanda volta-se a questionar o Decreto n. 8.945/2016, nos artigos 27, §3º e 72, parágrafo único, que assim dispõem:

> Artigo 27.
> §3º Toda empresa estatal disporá de assembleia geral, que será regida

> pelo disposto na Lei nº 6.404, de 1976, inclusive quanto à sua competência para alterar o capital social **e o estatuto social da empresa** e para eleger e destituir seus Conselheiros a qualquer tempo."
>
> Artigo 72. Fica criada a Assembleia Geral:
> II - na Caixa Econômica Federal;
> Parágrafo único. As assembleias gerais criadas na forma do caput possuem as competências da Lei no 6.404, de 1976, **e poderão inclusive aprovar alterações no estatuto social da empresa estatal**.

Vê-se que o referido decreto atribui competência às Assembleias Gerais para alterar os Estatutos das Empresas Públicas.

Contudo, no que tange à Caixa Econômica Federal, essa atribuição de competência, conferida via Decreto, esbarra no disposto pelo Decreto-Lei n. 759/69, cujo artigo. 9º, *caput*, diz o seguinte:

> "Os estatutos da CEF, expedidos pelo Ministro da Fazenda **e aprovados por Decreto do Presidente da República**, estabelecerão a constituição, atribuições e funcionamento dos órgãos que compõem sua estrutura básica."

Logo, especificamente no caso da CEF, existe uma **reserva legal** de competência para aprovação dos Estatutos, em plena vigência, de modo que o decreto 8945/2016 não pode modificar tal competência, deslocando-a do Presidente da República para a Assembleia, visto que está em posição normativa hierarquicamente inferior ao Decreto-Lei 759/69.

Por esse motivo, os arts. 27, §3º e 72, parágrafo único, do Decreto não se aplicam à Caixa Econômica Federal, visto que há Decreto-Lei que promove a regulamentação. É o caso, portanto, **de se declarar inconstitucional a aplicação de tais normas à Caixa Econômica Federal**, pois, assim, o Decreto questionado se harmonizaria com o Decreto-Lei 759/69.

III.b) Da Ausência de Aprovação do Presidente da República nos Termos do Artigo 9º do Decreto-Lei 759/69

Questiona-se a aprovação do novo Estatuto Social da empresa pública, feita pela Assembleia Geral, eis que usurpou uma reserva de competência da Presidência da República – único órgão com poder para aprovar o Estatuto, por meio de decreto.

Isso porque, nos termos do Artigo 9º do Decreto-Lei 759/69, que instituiu a Caixa Econômica Federal, é imprescindível o requisito formal de aprovação do Estatuto pelo Presidente da República via Decreto. Vejamos:

> Art 9º **Os estatutos da CEF, expedidos pelo Ministro da Fazenda e aprovados por Decreto do Presidente da República**, estabelecerão a constituição, atribuições e funcionamento dos órgãos que compõem sua estrutura básica.

Nesta análise, está mais uma vez demonstrada a invalidade do ato administrativo ante à sua precariedade, visto que não atendeu à formalidade legalmente prevista de aprovação presidencial.

A situação é de tal forma anômala, que o Decreto de n. 7.973/2013, contendo o Estatuto anterior da CEF, ainda consta como vigente no *site* oficial que reúne a legislação do país[1], a evidenciar que o Estatuto anterior nunca foi revogado.

Destarte, restam demonstrados os vícios formais que tornam nulo o Estatuto da Caixa Econômica Federal.

IV – DOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS

IV.a) Do Artigo 48, IX e XIII Da Constituição Federal

A edição das normas combatidas, constantes do Decreto 8945/2016, **viola o art. 48, IX e XIII da Constituição Federal**, uma vez que somente o Congresso Nacional poderia revogar as normas previstas no Decreto-Lei 759/69, por

[1] Confira-se: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011- 2014/2013/decreto/D7973.htm
competência da União, sendo insuscetíveis de revogação por simples decreto presidencial.

aprovação de Lei, verbis:

> "Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União (...)"
> IX - **organização administrativa**, judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e dos Territórios e organização judiciária e do Ministério Público do Distrito Federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 69, de 2012) (Produção de efeito)
> XIII - matéria financeira, cambial e monetária, **instituições financeiras** e suas operações;

Toca ao Congresso Nacional a competência para revogar leis federais, pois estas dispõem, em caráter geral e abstrato, sobre as matérias de competência da União, sendo insuscetíveis de revogação por simples decreto presidencial.

Ainda que fosse o Decreto-Lei 759/69 Lei Ordinária, não poderia ser revogada por Decreto Presidencial.

No entanto, é certo que o Decreto - Lei 759/69 tem natureza de Lei Complementar, nos termos do artigo 192 da Constituição Federal, o que o torna revogável apenas por outra Lei Complementar a ser aprovada pelo Congresso. Veja-se o art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro:

> "Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. "

IV.b) Do Artigo 192 Da Constituição Federal

Eis o artigo 192 da Constituição, também violado:

> "Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, **será regulado por leis complementares** que

> disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram."

A Lei n. 4.595/64, recepcionada como Lei Complementar pela atual CF, define o alcance semântico da expressão "sistema financeiro nacional":

> "Art. 1º O sistema Financeiro Nacional, estruturado e regulado pela presente Lei, será constituído:
> I - do Conselho Monetário Nacional;
> II - do Banco Central da República do Brasil; II - do Banco Central do Brasil;
> III - do Banco do Brasil S. A.;
> IV - do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico;
> V **- das demais instituições financeiras públicas e privadas**."

Portanto, no inciso V, está dito que instituições financeiras públicas, a exemplo da Caixa Econômica Federal, constituem o sistema financeiro nacional. Também se diz, no art. 22, *caput*, que **"As instituições financeiras públicas são órgãos auxiliares da execução da política de crédito do Governo Federal".**

Logo, a Lei das Estatais é flagrantemente inconstitucional em relação às instituições financeiras públicas nacionais. Pois, estas só podem ser reguladas por Leis Complementares.

IV.c) – Do Artigo 37 Da Constituição Federal

Os atos normativos atacados violam, frontalmente, o art. 37, *caput* da Constituição Federal:

> "Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios **de legalidade**, impessoalidade, moralidade, **publicidade** e eficiência"

No magistério de MENDES e BRANCO, "Toda atividade modificativa do

ordenamento jurídico está reservada à lei."[2] e "(...) os decretos e regulamentos não possuem valor normativo primário, de forma que têm função meramente regulamentar da lei."[3]

> "O exame da Constituição demonstra que a lei prevalece sobre o ato administrativo. O conflito entre regras legais e as administrativas se resolve pela prevalência das primeiras."[4]

O cotejo do Decreto Presidencial n. 8.945/2016 com o Decreto-Lei 759/69 revela que aquele primeiro exorbita claramente de sua função regulamentar, pois pretende inovar, de forma originária, no ordenamento jurídico ao revogar um artigo contido neste último, cuja natureza é de Lei federal.

A lei 13.303/2016, cuja regulação o decreto 8.945/2016 se volta, não revogou, em nenhum momento, o Decreto - Lei 759/69. Nessa esteira, a Lei das Estatais regulamenta, de forma geral, as empresas públicas e as sociedades de economia mista pertencentes à União, Estados e Município, ao passo que o Decreto - Lei 759/69 regulamenta, especificamente, a Caixa Econômica Federal.

Com efeito, os princípios administrativos contidos no art. 37 da CF, especialmente, o da Estrita Legalidade, foram violados pelo Presidente da Caixa Econômica Federal (também Presidente da Assembleia Geral), que aprovou novo Estatuto Social sem possuir competência para tanto.

IV.d) – DO ARTIGO 84, INCISO IV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

O Decreto Presidencial 8.945/2016 exorbita do âmbito da lei 13.303/2016 ao pretender regular matéria ali não tratada. Pior: o faz de forma incompatível com outro diploma legal de hierarquia superior.

A possibilidade de controle concentrado de atos regulamentares há muito tem sido

---

[2] MENDES, Gilmar; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. P. 814. Curso de Direito Constitucional. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012
[3] Ibidem, p. 815.
[4] JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. Revista dos Tribunais, 2013, 9ª edição, p. 235

chancelada pela doutrina e jurisprudência. Apenas a título de exemplo, vale citar as ADPF's 33 e 130-7, bem como a ADI 1410, pois todas cuidaram de atos eminentemente regulamentares.

MENDES e BRANCO, citando autores alemães, anotam que o ato regulamentar também é suscetível de controle concentrado:

> "Embora essa orientação possa suscitar alguma dúvida, especialmente no que se refere à conversão da relação lei/regulamento numa questão constitucional, é certo que tal entendimento parece ser o único adequado a evitar a *flexibilização* do princípio da legalidade, tanto sob a forma do postulado da supremacia da lei quanto sob a modalidade de princípio de reserva legal.
>
> Do contrário restaria praticamente esvaziado o significado do princípio da legalidade, enquanto princípio constitucional em relação à atividade do Executivo. De fato, a Corte Constitucional estaria impedida de conhecer de eventual alegação de afronta, sob argumento da falta de ofensa direta à Constituição. Especialmente no que diz respeito aos direitos individuais, não há como deixar de reconhecer que *a legalidade da restrição aos direitos de liberdade é uma condição de sua constitucionalidade*. Não há dúvida, igualmente, de que esse entendimento aplica-se ao nosso modelo constitucional, que consagra não apenas a legalidade como princípio fundamental (art. 5º, II), mas exige também que os regulamentos observem os limites estabelecidos pela lei (art. 84, IV)." (MENDES, Gilmar; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. p. 1249. Curso de Direito Constitucional. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012)

Por óbvio, não pode o Presidente da República escusar-se de proferir ato administrativo que só a ele é afeto.

No Presente caso o Presidente da República de uma só vez, exorbitou da Lei das Estatais ao inovar em matérias ali não discutidas por ato infralegal, violou norma de hierarquia superior e não praticou ato a ele inerente, diga-se, expedir Decreto para aprovar o Estatuto Social da Caixa Econômica Federal.

V - VIGÊNCIA DO NOVO ESTATUTO – AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE DECRETO PRESIDENCIAL – REQUISITO INDISPENSÁVEL

Segundo aponta o Decreto-Lei n. 759/1969, recepcionado pela Carta da República com caráter de Lei federal, os estatutos da Caixa Econômica Federal devem ser aprovados **pelo Presidente da República**. *Verbis*:

> "Art 9º **Os estatutos da CEF, expedidos pelo Ministro da Fazenda e aprovados por Decreto do Presidente da República**, estabelecerão a constituição, atribuições e funcionamento dos órgãos que compõem sua estrutura básica."

A aprovação presidencial é, portanto, condição indispensável para que o estatuto se torne vigente. No entanto, o Decreto nº. 8.945/2016 ousou conferir competência à Assembleia Geral da Caixa Econômica Federal para a alteração do Estatuto, conforme segue:

> "Art. 72. Fica criada a Assembleia Geral:
> Parágrafo único. As assembleias gerais criadas na forma do **caput** possuem as competências da Lei nº 6.404, de 1976, e poderão inclusive aprovar alterações no estatuto social da empresa estatal."

O decreto em questão visa regular a Lei n.13.303/2016, que nada dispõe sobre o procedimento para a aprovação do Estatuto da Empresa Pública. Com efeito, a lei que discorre a respeito de Estatutos Sociais de instituições financeiras públicas é a 4.595/64.

Desse modo, a Lei mais específica não pode sofrer revogação tácita por parte da lei mais genérica.

O apontado artigo do decreto também faz referência à Lei. 6.404/1976, que, de igual maneira, nada diz sobre a edição de Estatuto de Empresas estatais.

Realmente, o apontado decreto regulamentador da Lei das Estatais não pode isentar o administrador de uma determinação legal expressa, contida na Lei de Criação da Caixa Econômica Federal. Ou seja, ainda que não haja qualquer vício no fato de o novo Estatuto ter sido criado pela Assembleia Geral, sua vigência

está condicionada à determinação do apontado art. 9º do Decreto-Lei n. 759/69, qual seja, edição de Decreto de Aprovação pelo Presidente da República.

Tanto é assim, que os estatutos anteriores, bem como o novo, citam, nominalmente, o apontado Decreto - Lei como fundamento para sua aprovação[5]. Todos os decretos estão disponíveis ao público e referenciam o Decreto-Lei n. 759/1969. Abaixo, apresenta-se o último destes, que instituiu o estatuto até então vigente:

> **DECRETO Nº 7.973, DE 28 DE MARÇO DE 2013**
>
> Aprova o Estatuto da Caixa Econômica Federal - CEF e dá outras providências.
>
> **A PRESIDENTA DA REPÚBLICA,** no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, **caput**, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no **Decreto-Lei nº 759**, de 12 de agosto de 1969,
>
> **DECRETA:**
>
> Art. 1º É aprovado, na forma do Anexo, o Estatuto da Caixa Econômica Federal - CEF.
>
> Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3º Ficam revogados:
>
> I - o Decreto nº 6.473, de 5 de junho de 2008;
>
> II - o Decreto nº 6.796, de 17 de março de 2009; e III - o Decreto nº 7.086, de 29 de janeiro de 2010.
>
> Brasília, 28 de março de 2013; 192º da Independência e 125º da República.
>
> DILMA ROUSSEFF
>
> *Guido Mantega*

Art. 1º do novo Estatuto da CEF:

> Art. 1º A Caixa Econômica Federal – CEF é uma instituição financeira sob a forma de empresa pública, de natureza jurídica de direito privado,

[5] Decreto n. 99531/1990, Decreto n. 1138.1994, Decreto n. 2254/1997, Decreto n.2943/1999, Decreto n. 3851/2001, Decreto n. 4371/2002, Decreto n. 5056/2004, Decreto n. 6132/2007, Decreto n. 6473/2008, Decreto n. 7973/2013.

> patrimônio próprio e autonomia administrativa, vinculada ao Ministério da Fazenda, regida pelo **Decreto-Lei nº 759, de 12 de agosto de 1969**, Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, por este Estatuto e demais legislações aplicáveis.

Ora, Excelência, se até o novo estatuto, recém aprovado, faz referência expressa à Lei de Criação da Caixa Econômica Federal, Decreto-Lei 759/69, como podem escusar-se de cumprir norma estampada de forma clara no dito Decreto-Lei?

Não podem!!!

É condição indispensável para a aprovação e início de vigência do novo estatuto a expedição de decreto presidencial de aprovação, conforme art. 9º do Decreto-Lei 759/69.

Questão relevante é que os Decretos-Leis recepcionados pela CF/88 assumem caráter legal, por sua coincidência material, ou seja, trata de matéria de Lei. Desse modo, entendem Gilmar Mendes e Paulo Gonet Branco[6]:

> "Assim, mesmo que o ato normativo se exprima por instrumento diferente daquele que a nova Carta exige para a regulação de determinada matéria, permanecerá em vigor e válido se houver a concordância material, i. é, de conteúdo, com as novas normas constitucionais. Por isso o Código Penal, editado como decreto- lei na vigência da Constituição de 1937, continua em vigor, mesmo não prevendo a Carta atual a figura do decreto-lei."

Em igual sentido se comporta a jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal:

> - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL CONTRA PREFEITO MUNICIPAL: DECRETO-LEI Nº 201/67: RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO TRIBUNAL DE CONTAS. PROVAS. "HABEAS CORPUS". 1. A

[6] MENDES, Gilmar; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. P. 164. Curso de Direito Constitucional. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

> competência
> para o julgamento criminal de ex-Prefeito, por fatos ocorridos durante o exercício do mandato, é do Tribunal de Justiça do Estado, como prescreve o inciso X do art. 29 da Constituição Federal, revogado, assim, nesse ponto, o art. 2 do Decreto-Lei nº 201/67, que atribuía competência ao Juízo singular. 2. A extinção da punibilidade, pela prescrição, ainda não ocorreu, ao menos com relação aos delitos apenados mais gravemente, não havendo, ademais, nos autos, elementos informativos seguros sobre a caracterização desse fato extintivo, com relação aos delitos menos graves, o que ainda pode ser objeto de consideração pelo Tribunal de Justiça. 3. **Embora a Constituição de 1988 não inclua o "Decreto-Lei" como forma de processo legislativo, nem por isso revogou o Decreto-Lei nº 201, de 27.02.1967, que regula a responsabilidade penal dos Prefeitos e Vereadores**. (STF - HC: 74675 PA, Relator: SYDNEY SANCHES, Data de Julgamento: 04/02/1997, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 04-04-1997 PP-10523 EMENT VOL-01863-03 PP-00474)

Evidente, pois, a validade do apontado Decreto-Lei. Tanto que **todos os estatutos anteriores foram aprovados por meio de Decreto presidencial, nos termos do Decreto Lei n. 759/1969**. Desse modo, e pela conclusão lógica de que um Decreto-Lei, de caráter legal, está acima de um Decreto Presidencial, norma infralegal, o Decreto Presidencial 8.945/2016 não pode, de maneira alguma, revogar norma de hierarquia superior.

Inclusive, a Lei das Estatais (Lei n. 13.303/2016) foi clara ao revogar diversos artigos de Lei, mas não se prestou a revogar qualquer dispositivo do mencionado Decreto-Lei 759/1969. Veja-se:

> "Art. 96. Revogam-se:
> I - o § 2º do art. 15 da Lei nº 3.890-A, de 25 de abril de 1961, com a redação dada pelo art. 19 da Lei nº 11.943, de 28 de maio de 2009;
> II - os arts. 67 e 68 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997."

Em resumo, o Decreto 8.945/2016 regulamentou a Lei 13.303/2016, mas não possui força hierárquica para alterar o Decreto-Lei 759/69, norma que criou a Caixa Econômica Federal. Portanto, o Decreto-Lei em vigência só pode ser

alterado por nova lei federal, aprovada e sancionada na forma do art. 61 da Constituição Federal.

E não se diga que houve delegação de competência por parte da Presidência da República, pois a edição de Decreto contendo novo Estatuto Social configura, indisfarçavelmente, ato normativo, tornando-o insuscetível de delegação:

> "Art. 13. Não podem ser objeto de delegação:
> I - a edição de atos de caráter normativo;" (Lei 9784/99)

Em decorrência do exposto, o novo estatuto só pode vigorar após edição de Decreto Presidencial, até o momento inexistente. Assim, são nulos os atos praticados com fundamento no novo Estatuto que estejam em desconformidade com o Estatuto anterior, uma vez que dever-se-iam reger por este último, regularmente aprovado, via Decreto Presidencial, na forma do Decreto-Lei 759/69.

Vale assinalar que, conforme se depreende do exame da ata de aprovação do Estatuto, a primeira parte do art. 9º do Decreto - Lei 759/69 foi seguida, uma vez que se registra expedição de despacho por parte do Ministério da Fazenda:

> **"VI - Deliberação:** com base no despacho do Ministro de Estado da Fazenda, Henrique de Campos Meirelles (Processo nº 10951.100037/2018-89), a Assembleia Geral Extraordinária aprovou a alteração do Estatuto Social da Caixa Econômica Federal,"

Não é dado atender ao que a lei determina apenas em parte. Se houve ato do Ministério da Fazenda, conforme previsto em lei, então deve haver, também, o decreto previsto na mesma lei.

V.a) Da Violação Aos Artigos 48, IX e XIII E 84, IV Da Constituição Federal – Desrespeito Da Reserva De Competência Do Congresso Nacional Para Revogar Leis Federais – Desrespeito Da Restrição

O ato normativo que assume o caráter de lei federal somente pode ser alterado por outro ato de igual, ou superior, hierarquia, sob pena de quebra da

competência constitucional conferida ao Congresso para dispor sobre as matérias de competência da União.

Nesse sentido está a jurisprudência desta Corte:

> EMENTA - STF: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO Nº 6.618-E, DE 05.12.95, DO GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO
> SANTO. Ato pelo qual restou suspenso, pelo prazo de 120 dias, o pagamento de acréscimos pecuniários devidos aos servidores estaduais, decorrentes de concessão de vantagens e benefícios funcionais. **Relevância do fundamento segundo o qual falece competência ao Chefe do Poder Executivo para expedir decreto destinado a paralisar a eficácia de ato normativo hierarquicamente superior, como a lei.** Medida cautelar deferida. (ADI 1410 MC, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 29/02/1996, DJ 01-02-2002 PP-00084 EMENT VOL-02055-01 PP-00024)

> EMENTA - STF: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL**. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETO SUSPENDER A EFICÁCIA DE LEI.** PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 582487 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN
> LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 25/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 09-10-2012 PUBLIC 10-10-2012)

Além disso, pelo princípio do paralelismo das formas, a alteração de um ato do poder público só pode ser efetivada pela mesma forma de que se reveste o ato originário. Portanto, somente lei pode alterar lei. A mesma ideia permeia as ADI's 2.439, 2.155 e 3.389, todas declararam inconstitucionais os decretos exorbitantes, cujas disposições violaram o teor de atos legislativos com hierarquias superiores.

V.b) Da Ofensa Ao Art. 192 Da Constituição – Reserva De Lei Complementar

Conforme exposto alhures, a forma de aprovação dos estatutos sociais das instituições financeiras é matéria atinente ao sistema financeiro nacional,

reclamando, portanto, regulação por meio de lei complementar.

Tanto é assim que a Lei 4.595/64, cujo *status* é de Lei Complementar, estabelece alguns critérios para a alteração dos Estatutos das Instituições Financeiras. Veja-se o que reza o art. 10, X, "f":

> "Compete privativamente ao Banco Central da República do Brasil: (...) Conceder autorização às instituições financeiras, a fim de que possam: (...) **alterar seus estatutos**."

Pelo disposto nessa alínea, conclui-se que a forma de alteração dos Estatutos das instituições financeiras é matéria pertencente ao Sistema Financeiro Nacional, eis que está regulada pela lei 4.595/64, recepcionada como Lei Complementar e cujo propósito é, justamente, regular o Sistema Financeiro Nacional.

Não só isso, a Lei 4.595/64 também regula os Estatutos Sociais das Instituições Financeiras de outras maneiras, estabelecendo, por exemplo, requisitos para **a escolha de dirigentes**. Confira-se:

> "Art. 22. As instituições financeiras públicas são órgãos auxiliares da execução da política de crédito do Governo Federal.
> (...)
> § 2º **A escolha dos Diretores ou Administradores das instituições financeiras públicas federais e a nomeação dos respectivos Presidentes e designação dos substitutos observarão o disposto no art. 21, parágrafos 1º e 2º, desta lei**."

Estabelecer requisitos para a escolha dos diretores e administradores configura uma clara regulação dos Estatutos Sociais das instituições financeiras, fator a evidenciar que a disciplina relativa à regulação desses Estatutos pertence ao campo do Sistema Financeiro Nacional, só podendo ser efetuada por meio de Lei Complementar, por expressa dicção constitucional.

Demais, sendo a Caixa Econômica Federal, como é, um "instrumento auxiliar" na consecução da política monetária nacional, o seu estatuto influi diretamente na perseguição de tal objetivo, eis que trata de matérias instrumentais para o

funcionamento da empresa.

No ponto, o Decreto - Lei 759/69, dada a sua natureza pré-constitucional, foi recepcionado na atual ordem como Lei Complementar, notadamente no tocante à forma de aprovação dos estatutos da CEF.

VII - DA LIMINAR

O Estatuto Social da Caixa Econômica Federal serve de base para uma multiplicidade de atos administrativos praticados no âmbito da empresa pública. Caso perdure a situação de irregularidade que acomete o Estatuto, dar-se-á continuidade a uma produção ininterrupta de atos inválidos, causando um prejuízo imponderável à segurança jurídica do banco público.

Em casos similares, a jurisprudência desta Corte tem se comportado no sentido de deferir medidas cautelares. Veja-se o exemplo da ADPF 489, que questionava, também, um ato regulamentar, a saber, uma portaria do Ministério do Trabalho, e que teve a medida cautelar deferida:

> "23. Ante o exposto, forte no art. 5º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999, com o caráter precário próprio aos juízos perfunctórios e sem prejuízo de exame mais aprofundado quando do julgamento do mérito, defiro o pedido de liminar, ad referendum do Tribunal Pleno, para suspender, até o julgamento do mérito desta ação, os efeitos da Portaria do Ministério do Trabalho nº 1.129, de 13.10.2017." ADPF 489, 23 de outubro de 2017, rel. min. Rosa Weber.

Há ainda outros precedentes no sentido de suspender atos inconstitucionais:

> EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 1º da Medida Provisória nº 2.027-43, de 27 de setembro de 2000, na parte que altera o Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, introduzindo o artigo 15-A, com seus parágrafos, e alterando a redação do parágrafo primeiro do artigo 27. - Esta Corte já firmou o entendimento de que é excepcional o controle judicial dos requisitos da urgência e da relevância de Medida Provisória, só sendo esse controle admitido quando a falta de um deles se apresente objetivamente, o que, no caso, não ocorre. - Relevância da argüição de inconstitucionalidade da expressão "de até

seis por cento ao ano" no "caput" do artigo 15-A em causa em face do enunciado da súmula 618 desta Corte. - Quanto à base de cálculo dos juros compensatórios contida também no "caput" desse artigo 15-A, para que não fira o princípio constitucional do prévio e justo preço, deve-se dar a ela interpretação conforme à Constituição, para se ter como constitucional o entendimento de que essa base de cálculo será a diferença eventualmente apurada entre 80% do preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença. - Relevância da argüição de inconstitucionalidade dos parágrafos 1º e 2º do mesmo artigo 15-A, com fundamento em ofensa ao princípio constitucional da prévia e justa indenização. - A única conseqüência normativa relevante da remissão, feita pelo § 3º do aludido artigo 15-A está na fixação dos juros no percentual de 6% ao ano, o que já foi decidido a respeito dessa taxa de juros. - É relevante a alegação de que a restrição decorrente do § 4º do mencionado artigo 15-A entra em choque com o princípio constitucional da garantia do justo preço na desapropriação. - Relevância da argüição de inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 27 em sua nova redação, no tocante à expressão "não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais)". Deferiu-se em parte o pedido de liminar, para suspender, no "caput" do artigo 15-A do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, introduzido pelo artigo 1º da Medida Provisória nº 2.027-43, de 27 de setembro de 2000, e suas sucessivas reedições, a eficácia da expressão "de até seis por cento ao ano"; para dar ao final desse "caput" interpretação conforme a Constituição no sentido de que a base de cálculo dos juros compensatórios será a diferença eventualmente apurada entre 80% do preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença; e para suspender os parágrafos 1º e 2º e 4º do mesmo artigo 15-A e a expressão "não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais)" do parágrafo 1º do artigo 27 em sua nova redação.

(ADI 2332 MC, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2001, DJ 02-04-2004 PP-00008 EMENT VOL-02146-02 PP-00366)

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA LIMINAR. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 394/07, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 3º DO ART. 5º DA LEI Nº 10.826, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003". LEI QUE "DISPÕE SOBRE REGISTRO, POSSE E COMERCIALIZAÇÃO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÃO, SOBRE O SISTEMA NACIONAL DE ARMAS - SINARM". 1. Num exame prefacial, tem consistência a alegação de que a MP nº 394/07 é mera reedição de parte da MP nº 379/07. Isto porque a mais recente incorpora temas da mais antiga, sem o aporte de modificações substanciais. São os temas: a) da prorrogação do prazo para renovação de registros de propriedade

> de armas de fogo, expedidos pelos órgãos estaduais; b) da fixação dos valores das taxas a recolher em caso de registro de armas, renovação do certificado de registro, expedição de porte da arma, etc. 2. Impossibilidade de reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória revogada. Tese contrária importaria violação do princípio da Separação de Poderes, na medida em que o Presidente da República passaria, com tais expedientes revocatório-reedicionais de medidas provisórias, a organizar e operacionalizar a pauta dos trabalhos legislativos. Pauta que se inscreve no âmbito do funcionamento da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e, por isso mesmo, matéria de competência privativa dessas duas Casas Legislativas (inciso IV do art. 51 e inciso XIII do art. 52, ambos da CF/88). 3. De outra parte, o ato de revogação pura e simples de u'a medida provisória outra coisa não é senão uma auto-rejeição; ou seja, o autor da medida a se antecipar a qualquer deliberação legislativa para proclamar, ele mesmo (Poder Executivo), que sua obra normativa já não tem serventia. Logo, reeditá-la significaria artificializar os requisitos constitucionais de urgência e relevância, já categoricamente desmentidos pela revogação em si. 4. Medida liminar deferida para suspender a eficácia da MP nº 397/07 até o julgamento de mérito desta ação direta de inconstitucionalidade.
>
> (ADI 3964 MC, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 12/12/2007, DJe-065 DIVULG 10-04-2008 PUBLIC 11-04-2008 EMENT VOL-02314-03 PP-00469 RTJ VOL-00204-03 PP-01129 LEXSTF v. 30, n. 352, 2008, p. 60-99)

Uma instituição financeira do porte da Caixa Econômica Federal não pode correr o risco de ter a sua administração suportada por atos precários, sujeitos a reforma em qualquer tempo.

Nesse particular, é pública a informação de que a Entidade Financeira em comento está em fase final de processo de seleção para os cargos de Vice-Presidência Corporativo, Vice-Presidência de Fundos de Governos e Loterias, Vice-Presidência de Governo e Vice-Presidência de Habitação.

Nota-se que, por meio do processo seletivo em comento, o Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal está em vias de tomar decisão que grande relevância para as futuras diretrizes da entidade, com amparo em um estatuto flagrantemente ineficaz.

Pois, no Estatuto anterior, aprovado pelo Decreto 7973/13, esses cargos eram de nomeação exclusiva do Presidente da República.

Ademais, a entidade vem se movimentando para que a realização de novos processos seletivos para outros cargos, inclusive com editais disponíveis, todos ancorados num Estatuto eivado de nulidade formal.

Conduta nesse sentido apresenta-se consideravelmente temerária, uma vez que submete a risco a ordem jurídica e boa aplicação do Direito Brasileiro.

Os processos seletivos em andamento trazem esse risco a Ordem Jurídica por serem, conforme dito alhures, escorados em estatuto que não está em vigor. No entanto, não há como mensurar a quantidade de atos que estão sendo tomados pela empresa pública com base nesse diploma.

Assim, além de suspender os processos seletivos em andamento e, consequentemente, a posse dos gestores escolhidos nesses processos, indispensável a suspensão de todo o estatuto para evitar, de maneira segura, que novos atos sejam praticados sob o violento vício de forma.

Resta demonstrando, dessa maneira, o *periculum in mora*, uma vez que, ancorado num estatuto manifestamente incapaz de produzir seus efeitos jurídicos, ante os vícios formais ora apresentados, os nobres integrantes dos conselhos diretivos da Caixa Econômica Federal estão prestes a tomar decisão de grande relevância para as diretrizes da entidade.

Neste compasso, é necessário que os conselhos diretivos do banco passem segurança para os correntistas e servidores, escorados em atos legais e plenos sob o aspecto da legalidade e legitimidade.

VIII - DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, requer:

1- **A suspensão, em sede de liminar, de todos os Processos Seletivos em trâmite na Caixa Econômica Federal sob arrimo do Estatuto em debate;**

2- **A suspensão das posses dos profissionais, eventualmente, escolhidos para preencherem os cargos constantes dos processos seletivos relacionados no tópico anterior;**

3- **A suspensão do novo estatuto da Caixa Econômica Federal, visando evitar atos eivados de nulidade insanável, até que, e se, expedido Decreto de Aprovação pelo Presidente da República do Brasil;**

4- Seja notificada a eminente Procuradora Geral da República, para emissão de parecer;

5- **Seja declarada inconstitucional a aplicação do artigos. 27, §3º e 72, parágrafo único do Decreto 8945/2016 à Caixa Econômica Federal;**

6- Seja declarada inconstitucional a aplicação da lei 11.303/2016 às instituições financeiras de caráter público;

7- **A anulação do ato de aprovação do novo Estatuto Social da Caixa Econômica Federal pela Assembleia Geral da instituição, bem como, a Declaração de ineficácia, invalidade e ausência de vigência do diploma até que, e se, expedido Decreto Presidencial de Aprovação, nos termos do art. 9º do Decreto-Lei 759/69;**

8- A anulação de todos os processos seletivos em trâmite na Caixa Econômica Federal sob a égide do Estatuto atual;

9- A anulação da posse dos profissionais, eventualmente, escolhidos nos processos seletivos relacionados no tópico anterior;

10- **A anulação dos atos realizados pelos gestores, ancorados no novo**

Estatuto Social da Caixa Econômica Federal, nos casos em que haja expresso conflito com os ditames previstos no Estatuto Social anterior, aprovado pelo Decreto Presidencial nº 7973/2013, que pela nulidade insanável de aprovação do diploma pela Assembleia Geral da Empresa Pública, jamais deixou de viger;

11- A intimação da Diretoria Jurídica da Caixa Econômica Federal para realizar o controle de nulidade dos atos mencionados no pedido anterior, bem como, para mitigar os efeitos dessas nulidades de forma a não prejudicar o funcionamento harmônico da instituição secular Caixa Econômica Federal.

Requer, ao final, prazo legal de 15 (quinze) dias para a juntada de instrumento procuratório.

Termos em que
Pede e espera deferimento.

Brasília, 04 de Outubro de 2018

RODRIGO LISBOA CORRÊA
OAB/ES 14.588

VINÍCIUS ALEXANDRE VIEIRA DE AMORIM
OAB/ES 28.120

DOCUMENTOS JUNTADOS

1 - ESTATUTO SOCIAL CONTRAF

2 - ATA DE POSSE DIRETORIA EXECUTIVA – CONTRAF

3 - ATA DA ASEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

4 - ESTATUTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

5 - ATO QUESTIONADO - LEI 13.303/2016

6 – DECRETO 8.945/2016 – ESTATUTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

7 - DECRETO Nº 7973.2013 - ESTATUTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REVOGADO

7 - INFORME PROCESSO SELETIVO PARA VICE-PRESIDENTES DA CAIXA